

छोटकरी राय तथा त्यागपीशको दस्तावेज र पक्षहरूको सहभाग्य २०६४ को दफा १०७ (क) बमोजिम चैक प्रमाणित गरि उक्त नगरोका चर्चा तथा स्वे. दफा १०७ बमोजिम चिनिप्रतिस्मरेत दवाी गरेकोमा स्वेको निम्ति बाढीबाट वरतुतिवठ प्रमाण प्रामुन गरी स्वे दवाीलिङ प्रुष्ट प्रमाणित गर्ने स्वेको नोखिछा बमोदकसमम बाढी दवाी पुन स्वेकेन । स्वे प्रवादीलिङ स्वेही दफा बमोजिम स्जाय गरी पाउँ भाने हकसम पनि दवाी दवाी पुन स्वेकेन । २०६३।१२।१६	कैफियत
यसमा दवाी दवाीको चैक स्जायमा पद्यान भौगल नरहेको कारण चैकबाट चैक अन्तर भरको भन्ने सिधिल केतनन स्वेकेन चैक गथा चैकहरूको जवाफबाट देखिन गथ्यो । यसैखानिमा प्रनिवादिबाट नकाल प्रचलित रहेको विनिमेय अखिवापपन येन २०६४ को दफा १०७क बमोजिमको कसुस गरको ठहर्छ । दवाीले प्रनिवादिबाट दवाीको चैकमा अन्तिखिम स्वेक र ६,८३,३००।८६ लाख बयादी हजम हुई सय १६६ विगो कायम गरी उक्त स्वेकम र स्वी स्वेकको चैक जारी भएको मिति २०८०/०३/३१ देखि विगो अखिवाप हुँदाको किस्मम १००% ले हुन थाने व्याज स्वेकम स्वेकेन अखिवापने ठहर्छ । प्रनिवादि लिङ मिति ६ कुँद र उरिवानाको स्जायसमेत गरी पाउँ भन्ने हदसम्म (हाल अन्त १०७क को स्वेकस्या स्वेकेन भएको अवस्था हुँदा) दवाी दवाी पुन स्वेकेन । २०६३।१२।१६	कैफियत

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

को राय किताब

छोटकरी समय तथा न्यायोधीमको दस्तावेज र पक्षहरूको सहोपाय

2023/8/21

यसमा वारी दावीको चेक थानमा पठाएर मौजान नरहेको कारण वैकलाट चेक अनादर भएको भन्ने भित्रि कानूनन सम्बन्धन चेक तथा वैकहरुको जवाफलाट देखिन स्यायो । यससहितमा प्रतिवन्धित नकाल प्रचलित रहेको विनिमय अधिकारपत्र देन, २०४४ को दफा २१००क, बोमोजिमको कसुर गरेको ठहरे । वारीले प्रतिवन्धित दावीको चेकमा डालिखिम अकम रु. ६, ८३, ३००-। (छ लाख बयासी हजार दुई सय) रू. ६ विगो कायम गरी उक्त अकम रू. सौ अकमको चेक जारी भएको भनि २०८०/१३/३१ देखि विगो अडिअरड हुँदाको किताबमा १००% ले हुन आइने व्याज अकम सम्भेर अनिपाइने ठहरे । प्रतिवन्धित ^६ रू. ६ केर २ अनिवानको सजायसमेत उरिपाउँ भन्ने हदसम्म (हाल अक १००क को व्याख्या खारेज भएको अवस्था हुँदा) वारी दावी पुग्न सम्बन्धन ।

2023/8/9